



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 11406/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária EPR Via Mineira S.A.

Referência: Processo nº 50505.126265/2024-18

Assunto: Demanda - Segurança Viária - Inclusão de controladores de velocidade - Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023 - Concessionária EPR Via Mineira S.A. - Complementar.

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica trata da análise complementar, no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), da demanda de implantação de 75 (setenta e cinco) equipamentos de fiscalização, distribuídos em 142 (cento e quarenta e duas) faixas no sistema rodoviário concedido à Concessionária EPR Via Mineira no [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#), encaminhado pela Concessionária, por meio da Carta EVM-REG-250327-0001 (SEI nº 30884462), de 27/03/2025.

2. O sistema rodoviário explorado e objeto da referida concessão compreende a rodovia BR-040/MG, conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário - BR-040/MG



Fonte: PER - Edital nº 04/2023

3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#):

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-040
2	Extensão do Sistema Rodoviário	232,1 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Julho/2023
5	Assinatura do Contrato	04/07/2024
6	Início da Concessão	06/08/2024
7	Início da Cobrança de Pedágio	06/08/2024
8	2º Ano de Concessão	06/08/2025 - 05/08/2026

II. OBJETIVO

4. A presente Nota Técnica tem como objetivo reavaliar a solicitação apresentada pela Concessionária referente à implantação de 75 (setenta e cinco) novos controladores de velocidade, que monitorarão 142 (cento e quarenta e duas) faixas, pelo período de 5 (cinco) anos, na BR-040/MG, trecho rodoviário sob responsabilidade da EPR Via Mineira.

5. Sobre o assunto, por meio da Nota Técnica nº 8070/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 34471144), esta GEGIR realizou a análise de mérito para a inclusão de controladores de velocidade mediante a formalização de Termo Aditivo, com base em valores provisórios, tendo em vista que os orçamentos apresentados pela Concessionária não haviam sido aceitos pela GEENG.

6. Entretanto, o orçamento das obras referentes ao Projeto Executivo foi reapresentado por meio da Carta EVM-PRJ-251105-0001 (SEI nº 37113105), de 05/11/2025, sendo considerado aceito com ressalvas, conforme deliberado na Ata de Reunião – ANTT (SEI nº 37137219).

7. Dessa forma, a demanda será reavaliada, com o intuito de viabilizar a inclusão dos controladores de velocidade no [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#), mediante celebração de Termo Aditivo, com os **valores definitivos devidamente aprovados pela GEENG.**

III. HISTÓRICO PROCESSUAL

8. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao pleito em questão:

Quadro 2 - Histórico do processual

ITEM	DOCUMENTO	NÚMERO SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Carta EVM/DE/00030-2024	26168283	25/09/2024	Concessionária encaminha para SUOD, pleito de reequilíbrio econômico-financeiro ao Contrato de Concessão nº 04/2023 (BR-04/MG), referente a implantação, operação e manutenção dos novos controladores de velocidade, acompanhado dos seguintes anexos: SEI 26168287, SEI 26168289, SEI 26168290, SEI 26168291.
2	Despacho SUOD	26180392	26/09/2024	SUOD encaminha para GEGIR o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro ao Contrato de Concessão nº 04/2023 (BR-04/MG) encaminhado pela Concessionária EPR Via Mineira por meio da Carta EVM/DE/00030-2024, para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

3	Despacho COGIN	26270846	30/09/2024	GEGIR comunica a GEFOP da Carta EVM/DE/00030-2024 (SEI nº 26168283), na qual a Concessionária EPR Via Mineira S.A apresenta pedido de inclusão de equipamentos controladores de velocidade não previstos em seu contrato, via reequilíbrio econômico-financeiro, e solicita manifestação do ponto de vista operacional e funcional.
4	Ofício SEI Nº 29904/2024/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT	26282589	01/10/2024	GEGIR apresenta a Concessionária considerações quanto ao pleito de reequilíbrio econômico-financeiro para inclusão de controladores de velocidade na BR-040/MG e solicita complementar as informações inicialmente apresentadas.
5	Despacho COFOR	26334878	03/10/2024	Em resposta ao Despacho GEGIR (SEI nº 26270846), a COFOR/GEFOP se manifesta alegando que não houve objeção quanto a inclusão dos 50 (cinquenta) controladores de velocidade.
6	Carta EVM/DE/00102-2024	27110339	31/10/2024	Concessionária solicita dilação de prazo até a data de 29/11/2024.
7	Ofício SEI Nº 35237/2024/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT	27125572	01/11/2024	GEGIR comunica ciência à solicitação de dilação de prazo da Concessionária.
8	Carta EVM/DE/00158/2024	27978499	29/11/2024	Concessionária solicita nova dilação de prazo para a entrega em 05/02/2025, do projeto de inclusão de radares (controladores de velocidade) na BR-040/MG.
9	Ofício SEI Nº 38419/2024/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT	28018619	04/12/2024	GEGIR comunica ciência à solicitação de dilação de prazo da Concessionária.
10	Carta EVM-REG-250205-0008	29569812	05/02/2025	Concessionária solicita nova dilação de prazo para a entrega em 21/03/2025, do projeto de inclusão de radares (controladores de velocidade) na BR-040/MG.
11	Ofício SEI Nº 4410/2025/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT	29621616	10/02/2025	GEGIR comunica ciência à solicitação de dilação de prazo da Concessionária.
12	Carta EVM-REG-250321-0006	30754082	21/03/2025	Concessionária solicita nova dilação de prazo para a entrega em 28/03/2025, do projeto de inclusão de radares (controladores de velocidade) na BR-040/MG.
13	Carta EVM-REG-250327-0001	30884462	27/03/2025	Concessionária apresenta para GEGIR, o Projeto Executivo (Volume I e Volume II) por meio dos anexos: "SEI nº 30884478, SEI nº 30884494, SEI nº 30884506, SEI nº 30884520 e SEI nº 30884555", em atendimento ao Ofício SEI Nº 29904/2024/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 26282589).

14	Carta EVM-REG-250327-0001	30885167	27/03/2025	Concessionária apresenta para GEGIR, o Projeto Executivo e Orçamento (Volume III, Volume IV e Volume V) por meio dos seguintes anexos: "SEI nº 30885175, SEI nº 30885182, SEI nº 30885189, SEI nº 30885195, SEI nº 30885205, SEI nº 30885215, SEI nº 30885223, SEI nº 30885240, SEI nº 30885252, SEI nº 30885256, SEI nº 30885259, SEI nº 30885265, SEI nº 30885271 e SEI nº 30885272", em atendimento ao Ofício SEI Nº 29904/2024/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 26282589). .
15	Despacho COGIN	30913243	28/03/2025	GEGIR encaminha para GEENG o Projeto Executivo e demais documentos necessários para a inclusão de controladores de velocidade ao Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023 encaminhados pela Concessionária e solicita análise do Projeto Executivo encaminhado pela Concessionária, do ponto de vista da engenharia.
16	Nota Técnica nº 4209/2025/COROR/GEENG/SUOD/DIR/ANTT	31914091	12/06/2025	COROR analisou o orçamento concluindo pelo não aceite do orçamento das obras referentes ao Projeto Executivo da Inclusão de Controladores de Velocidade na BR-040/MG
17	Carta EVM-REG-250723-0002	34102892	23/07/2025	Concessionária solicita que os radares sejam incluídos como valor provisório.
18	Nota Técnica nº 8070/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT	34471144	28/10/2025	GEGIR se manifesta pelo deferimento do pleito e pela viabilidade técnica, contratual e regulamentar para proposta apresentada pela Concessionária Via Mineira.
19	Carta EVM-PRJ-251105-0001	37113105	05/11/2025	Concessionária reapresenta projeto executivo.
20	Ata de Reunião - ANTT	37137219	10/11/2025	GEENG analisou o orçamento das obras referente ao Projeto Executivo - Inclusão de Controladores de Velocidade e concluiu pelo aceite com ressalvas.

IV. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVOS

9. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#), Anexos e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia – PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de

exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;

- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Portaria SUOD nº 88, de 16 de Julho de 2025](#): Estabelece o Procedimento Operacional Padrão, no âmbito da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, para instauração, análise e processamento das revisões extraordinárias das tarifas de pedágio dos contratos de concessão de rodovias federais.

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

10. Em 05/09/2024, a Concessionária EPR Via Mineira recebeu o Ofício nº 306/2024/NSVMG/SEOP-MG/SPRF-MG (SEI nº 26168287), encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal, por meio do qual se destaca que o Sistema Rodoviário sob concessão apresenta, historicamente, um dos maiores índices de acidentalidade entre as rodovias que cruzam o Estado de Minas Gerais. Conforme exposto no referido ofício, o elevado número de sinistros está relacionado, principalmente, ao excesso de velocidade praticado pelos usuários, conforme já demonstrado em relatórios previamente enviados pela própria Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais.

11. Diante desse cenário, a PRF solicitou que a Concessionária, na qualidade de atual responsável pelo trecho concedido, assegure a manutenção e o funcionamento, no âmbito do Contrato de Concessão, de mais de 35 (trinta e cinco) radares anteriormente operados pela concessionária antecedente, Via 040, nos seguintes termos.

12. Apesar de o Ofício mencionar a necessidade de assunção de mais de 35 (trinta e cinco) equipamentos além dos 8 (oito) radares previstos no Plano de Exploração da Rodovia – PER, a Via Mineira identificou, após levantamento de campo, a existência de 38 (trinta e oito) equipamentos instalados ao longo do Sistema Rodoviário, os quais monitoram 102 faixas de tráfego, decorrentes de contrato firmado entre a antiga concessionária e a empresa Sinalização de Trânsito Industrial (SITRAN). Além desses, verificou-se a presença de 12 (doze) equipamentos adicionais, não operacionais, que monitoram outras 21 faixas.

13. As tratativas relativas à eventual inclusão de radares contingenciais vêm sendo tratadas no âmbito do processo SEI nº 50500.171296/2024-65. No entanto, cumpre destacar que os 38 equipamentos atualmente instalados pela SITRAN não se encontram devidamente homologados ou aferidos, o que inviabiliza a comprovação de seu funcionamento em conformidade com os parâmetros técnicos e regulamentares exigidos. Ademais, os 12 radares inoperantes também não atendem aos requisitos para efetiva utilização.

VI. ANÁLISE TÉCNICA

VI.A. PROPOSTA

14. A Concessionária EPR Via Mineira S.A., por meio da Carta EVM/DE/00030-2024 (SEI nº 26168283), de 25/09/2024, solicitou a inclusão de investimentos não previstos no Contrato de Concessão nº 04/2023, visando à implantação, operação e manutenção de 50 (cinquenta) equipamentos adicionais de controle de velocidade, para monitoramento de 123 (cento e vinte e três) faixas de tráfego. A solicitação foi motivada por ofício da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o qual indica que a BR-040 apresenta um dos maiores índices de acidentalidade do estado de Minas Gerais, sendo o excesso de velocidade apontado como uma das principais causas.

15. O PER prevê atualmente a responsabilidade da Concessionária pela operação de apenas 8 (oito) radares. Ademais, em resposta aos pedidos de esclarecimento formulados durante o processo licitatório, a própria ANTT confirmou que a eventual manutenção de equipamentos suplementares seria passível de reequilíbrio econômico-financeiro. A Concessionária também argumenta que os equipamentos atualmente existentes não se encontram em condições operacionais adequadas.

16. Em resposta ao Ofício SEI nº 29904/2024/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 26282589), a Concessionária protocolou a Carta EVM-REG-250327-0001 (SEI nº 30884462), em 27/03/2025, apresentando nova proposta, com a previsão de implantação de 75 (setenta e cinco) equipamentos de fiscalização, distribuídos em

142 (cento e quarenta e duas) faixas, substituindo o quantitativo anterior de 50 radares e 123 faixas. A Concessionária informou, ainda, que o processo relativo aos 8 equipamentos originalmente previstos no contrato está sendo tratado em expediente próprio.

Quadro 3 - Proposta final de Radares apresentada pela Concessionária - Anexo I - Volume I (SEI nº 30884494)

Radar	km Estudo Técnico	km Pista	Trecho	Sentido	Tipo	Velocidade Regulamentada (km/h)	Coordenadas (Graus)	
							Latitude	Longitude
Radares Educativos	561+680	561+700	Rural	Sul	Controlador	80	- 20.143962°	- 43.960133°
	564+725	564+750	Rural	Sul	Controlador	80	- 20.169518°	- 43.965621°
	566+160	566+180	Rural	Sul	Controlador	80	- 20.182595°	- 43.966830°
	566+760	567+750	Rural	Norte	Controlador	80	- 20.187734°	- 43.968589°
	568+010	568+010	Rural	Norte	Controlador	80	- 20.197011°	- 43.974299°
	656+600	656+600	Rural	Norte	Controlador	60	- 20.881067°	- 43.802529°
	695+200	695+200	Rural	Norte	Controlador	60	- 21.165091°	- 43.758218°
	717+475	717+500	Rural	Norte	Controlador	60	- 21.281009°	- 43.642787°
	718+060	718+050	Rural	Norte	Controlador	60	- 21.286239°	- 43.641720°
	726+780	726+800	Rural	Sul	Controlador	60	- 21.331984°	- 43.584707°
	746+800	746+800	Urbano	Sul	Controlador	60	- 21.470238°	- 43.548686°
	750+200	750+200	Rural	Norte	Controlador	60	- 21.491546°	- 43.535594°
	546+670	546+740	Rural	Norte	Controlador	L:100 e P:90	- 20.021908°	- 43.970554°
	548+600	548+663	Rural	Norte	Controlador	L:100 e P:90	- 20.038420°	- 43.968022°
	570+780	570+600	Urbano	Sul	Controlador	80	- 20.221777°	- 43.971298°
	570+800	570+600	Urbano	Norte	Controlador	80	- 20.221900°	- 43.971126°
	575+530	575+591	Urbano	Sul	Redutor	60	- 20.263005°	- 43.958865°
	576+020	576+385	Rural	Norte	Redutor	60	- 20.266527°	- 43.956203°
	586+250	586+630	Rural	Sul	Controlador	60	- 20.345338°	- 43.923210°
	588+070	588+507	Urbano	Sul	Controlador	60	- 20.353900°	- 43.911544°
	588+070	588+507	Urbano	Norte	Controlador	60	- 20.353827°	- 43.911328°
	588+590	588+820	Urbano	Norte	Controlador	60	- 20.357493°	- 43.909677°
	590+780	590+800	Rural	Sul	Controlador	60	- 20.374748°	- 43.907935°

Radares
Existentes

590+780	590+800	Rural	Norte	Controlador	60	- 20.374689°	- 43.907924°
594+500	594+500	Rural	Norte	Controlador	60	- 20.403451°	- 43.897132°
597+270	597+769	Rural	Sul	Controlador	60	- 20.420616°	- 43.881572°
601+150	601+770	Rural	Sul	Controlador	60	- 20.435316°	- 43.848890°
601+165	601+770	Rural	Norte	Controlador	60	- 20.435268°	- 43.848616°
602+235	602+788	Urbano	Sul	Redutor	60	- 20.440951°	- 43.841142°
602+340	602+788	Urbano	Norte	Redutor	60	- 20.441447°	- 43.840594°
612+290	612+679	Urbano	Sul	Controlador	60	- 20.521015°	- 43.831575°
612+300	612+679	Urbano	Norte	Controlador	60	- 20.520988°	- 43.831312°
616+880	616+900	Urbano	Sul	Controlador	60	- 20.556753°	- 43.814310°
616+880	616+900	Urbano	Norte	Controlador	60	- 20.556751°	- 43.814142°
622+310	622+844	Urbano	Sul	Redutor	30	- 20.600686°	- 43.806293°
622+395	622+844	Urbano	Norte	Redutor	30	- 20.601419°	- 43.806519°
625+700	626+130	Urbano	Sul	Controlador	60	- 20.629356°	- 43.810065°
625+700	626+130	Urbano	Norte	Controlador	60	- 20.629561°	- 43.809998°
626+500	626+862	Urbano	Sul	Controlador	60	- 20.635426°	- 43.813567°
626+500	626+862	Urbano	Norte	Controlador	60	- 20.635469°	- 43.813395°
627+470	627+794	Urbano	Norte	Redutor	30	- 20.643527°	- 43.811576°
628+280	628+858	Urbano	Sul	Redutor	60	- 20.650370°	- 43.809374°
628+420	628+858	Urbano	Norte	Redutor	60	- 20.651671°	- 43.808977°
629+530	629+750	Urbano	Sul	Controlador	60	- 20.658071°	- 43.802800°
629+540	629+750	Urbano	Norte	Controlador	60	- 20.658157°	- 43.802585°
630+520	630+850	Urbano	Sul	Controlador	60	- 20.666554°	- 43.803349°
630+520	630+850	Urbano	Norte	Controlador	60	- 20.666517°	- 43.803203°
631+250	631+570	Urbano	Sul	Controlador	60	- 20.671537°	- 43.799089°
631+285	631+570	Urbano	Norte	Controlador	60	- 20.671591°	- 43.798742°
639+660	639+100	Rural	Sul	Controlador	60	- 20.741843°	- 43.800482°

	640+270	640+500	Rural	Sul	Controlador	60	- 20.747022°	- 43.801021°
	666+720	667+000	Urbano	Sul	Redutor	40	- 20.947460°	- 43.798080°
	667+000	667+812	Urbano	Norte	Redutor	40	- 20.949102°	- 43.796185°
	741+145	742+000	Urbano	Sul	Redutor	50	- 21.436358°	- 43.553532°
	741+190	742+000	Urbano	Norte	Redutor	50	- 21.436611°	- 43.553852°
	743+600	744+670	Urbano	Sul	Controlador	60	- 21.455645°	- 43.558240°
	744+000	745+000	Urbano	Sul	Controlador	60	- 21.458678°	- 43.559056°
	744+000	745+000	Urbano	Norte	Controlador	60	- 21.458698°	- 43.558896°
	744+550	745+580	Urbano	Sul	Controlador	40	- 21.462474°	- 43.562535°
	745+000	746+085	Urbano	Norte	Controlador	40	- 21.465674°	- 43.561206°
	747+820	748+807	Urbano	Sul	Controlador	60	- 21.476595°	- 43.546043°
	747+835	748+807	Urbano	Norte	Controlador	60	- 21.476742°	- 43.545878°
	754+700	755+787	Rural	Sul	Controlador	60	- 21.525588°	- 43.520469°
	757+740	758+833	Urbano	Sul	Redutor	30	- 21.547930°	- 43.508015°
	757+840	758+833	Urbano	Norte	Redutor	30	- 21.548588°	- 43.507598°
	758+540	759+590	Rural	Sul	Redutor	30	- 21.554062°	- 43.507463°
	758+630	759+590	Rural	Norte	Redutor	30	- 21.554616°	- 43.506881°
Radares Novos	551+400	551+400	Urbano	Norte	Controlador	80	- 20.058455°	- 43.975637°
	553+200	553+200	Urbano	Sul	Controlador	L:100 e P:90	- 20.072120°	- 43.983644°
	559+560	559+000	Urbano	Norte	Controlador	80	- 20.125500°	- 43.965600°
	569+350	570+000	Urbano	Sul	Controlador	80	- 20.209100°	- 43.973400°
	583+950	583+950	Rural	Norte	Controlador	80	- 20.327240°	- 43.926660°
	585+300	585+300	Rural	Sul	Controlador	80	- 20.337930°	- 43.921240°
	603+300	603+300	Urbano	Sul	Controlador	80	- 20.450091°	- 43.840738°
	717+100	717+100	Rural	Sul	Controlador	60	- 21.278688°	- 43.644879°

17. Para os novos dispositivos propostos, a Via Mineira elaborou projeto executivo completo e submeteu os locais de implantação à análise da PRF, tendo obtido a validação por meio das fichas de estudo de radar assinadas pela autoridade policial. A estimativa de custos baseou-se no Sistema de Custos Referenciais de

Obras (SICRO) e em cotações de mercado, resultando no valor de R\$ 47.784.483,37 (quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) para os equipamentos e serviços (data-base: outubro/2024), além de R\$ 1.734.576,75 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) relativos aos custos de administração da Concessionária, totalizando R\$ 49.519.060,12 (quarenta e nove milhões, quinhentos e dezenove mil sessenta reais e doze centavos). A empresa informa que eventuais custos antecipados com serviços acessórios, como postagens, serão tratados mediante prestação de contas.

18. A Concessionária reforça que a inclusão dos referidos investimentos deve ser formalizada por meio de termo aditivo, e que os efeitos financeiros devem ser incorporados mediante revisão extraordinária, nos termos das Resoluções ANTT nº 6.000/2022 e nº 6.032/2023. Compromete-se, ainda, a apresentar o Fluxo de Caixa Marginal e minuta do Termo Aditivo após o deferimento do mérito e a aceitação do orçamento pela Gerência de Engenharia Rodoviária (GEENG).

19. Posteriormente, por meio da Carta EVM-REG-250723-0002 (SEI nº 34102892), a Concessionária informa o reenvio do orçamento para análise e solicita que, diante da urgência e da necessidade de implantação dos dispositivos para assegurar a segurança viária do trecho concedido, seja autorizada, a utilização de valores provisórios até a finalização da análise orçamentária definitiva.

6. A relevância e urgência dos controladores de velocidade foram reconhecidas também Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por meio do Ofício nº 306/2024/NSV-MG/SEOP-MG/SPRF-MG, de 05 de setembro de 2024, a PRF destacou que a principal causa dos sinistros na BR 040, entre Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG, estão associados ao excesso de velocidade e por consequência, os controladores de velocidade têm um papel extremamente importante na regulação destes excessos e sua ausência pode acarretar um aumento significativo no número de mortes e sinistros.
7. Assim, demonstrada nos autos do processo a urgência da inclusão desses controladores de velocidade no Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023, considerados importantes instrumentos de garantia da segurança viária, esta Concessionária solicita que o pleito em tela seja enquadrado na hipótese prevista no art. 27-D, §2º, inciso III, da Resolução nº 5.950/2021. Tal enquadramento consideraria o montante de R\$ 46.991.375,06 (JUN/25), definido no orçamento reapresentado pela Concessionária (SEI nº 33840609), como valor provisório.
8. A inclusão desse investimento se daria via Fluxo de Caixa Marginal, a partir do 18º mês de concessão, com duração de 60 meses, considerando os valores a preços iniciais (mai/23) conforme distribuição a seguir:

	Valor Total	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7
3.4.2.8 SCV - Sistema de Controle de Velocidade	R\$ 42.829.620,81	R\$ 4.282.962,08	R\$ 8.565.924,16	R\$ 8.565.924,16	R\$ 8.565.924,16	R\$ 8.565.924,16	R\$ 4.282.962,08

20. Finalmente, mediante a Carta EVM-PRJ-251105-0001 (SEI nº 37113105), de 05/11/2025, a Concessionária reapresentou o projeto executivo e orçamento para reanálise da GEENG.

VI.B. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS RELACIONADAS

21. As localizações dos radares existentes na rodovia foram analisadas pela GEFOP no âmbito do processo referente aos radares contingenciais. Por meio do Despacho COFOR (SEI nº 26991373), de 31/10/2024, a área técnica manifestou não haver objeção à operacionalização dos equipamentos nos locais indicados, desde que observadas as normas aplicáveis e assegurada a adequada sinalização viária.

3. Sobre o assunto, a Concessionária reitera, na Carta supramencionada, sobre a necessidade e importância da operacionalização de tais equipamentos controladores de velocidade, haja vista estarem intrinsecamente relacionados à inibição de excesso de velocidade por parte dos usuários. Ademais, alega que os radares em questão estão instalados em locais estratégicos, onde afirma que há necessidade de redução da velocidade. Assim, a Concessionária argumenta pela permanência destes dispositivos contingencialmente, de modo a mantê-los operacionais até que os novos controladores de velocidade, em tratativas no bojo do processo administrativo nº 50505.126265/2024-18, sejam devidamente instalados.
4. Em função do andamento dos trabalhos da Comissão de Fiscalização dos Trabalhos Iniciais ([Portaria SUROD nº 25, de 10/07/2024](#)) desse contrato, torna-se necessário o encaminhamento deste processo àquela Comissão, para conhecimento e manifestação se assim julgar necessário. Abaixo, seguem algumas

observações da COFOR/GEFOP.

5. Conforme já expressado por meio do Despacho SEI nº26334878, esta COFOR/GEFOP não apresenta objeção à operacionalização dos equipamentos de todos os locais, desde que sigam as normais vigentes e sejam devidamente sinalizados. Observamos, porém, que em um primeiro momento os equipamentos podem produzir efeito positivo. No entanto, há de se considerar neste momento a questão da ausência de atuação pelos equipamentos, o que pode gerar descrédito futuro pelos usuários costumeiros. Em função disso, poderão se sentir estimulados a desenvolver velocidade acima da regulamentada, aumentando a chances de sinistros do tipo colisão traseira.

6. Assim, não apresentamos objeção à operacionalização dos equipamentos, porém, destacamos que será necessário o acompanhamento detalhado, pela concessionária, dos locais onde esses equipamentos estarão presentes, e da observação de ocorrência de sinistros nesses pontos, os equipamentos devem ser sinalizados como fora de operação ou simplesmente retirados.

22. Na sequência, por meio da Nota Técnica nº 4209/2025/COROR/GEENG/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 31914091), foi informado que não foram identificados apontamentos relacionados às disciplinas de projeto. No entanto, a nota concluiu pela não aceitação do orçamento apresentado pela Concessionária.

18. De forma a obter os subsídios técnicos necessários à presente tomada de decisão, foi solicitado o suporte de engenharia da G4F Soluções Corporativas Ltda., nos termos do Contrato nº 017/2024, para apoio técnico às atividades da Gerência de Engenharia Rodoviária (GEENG), tendo sido elaborado os seguintes relatórios de análises:

I - Relatório de Análise nº 221/2025/CPROJ/GEENG/SUOD (SEI nº 31022681) - Análise dos volumes do Projeto Executivo;

II - Relatório de Análise nº 104/2025/COROR/GEENG/SUOD (SEI nº 31704025) - Análise do Orçamento.

19. Conforme análise do apoio técnico, não foram encontrados apontamentos referentes às disciplinas de projeto.

[...]

25. Diante do exposto, conclui-se pelo "não aceito" do orçamento das obras referentes ao Projeto Executivo da Inclusão de Controladores de Velocidade na BR-040/MG, do Edital do Contrato de Concessão nº 04/2023, encaminhado pela Concessionária EPR Via Mineira S.A. (ViaMineira - EVM) por meio da Carta EVM-REC 250327-0001 (SEI nº30885167 e SEI nº30884462) e anexos, de 27/03/2025, restando pendente o atendimento aos apontamentos apresentados no Quadro 4 acima, os quais deverão ser devidamente verificados/justificados/atendidos pela Concessionária.

26. A obra correspondente ao projeto em questão não está prevista no Programa de Exploração da Rodovia (PER) do Contrato de Concessão, motivo pelo qual será tratada como obra Extra-PER.

23. Destaca-se que a Concessionária apresentou, no "Anexo C – Fichas de Estudo de Radar Assinadas pela Polícia Rodoviária Federal", constante do Anexo I – Volume I (SEI nº 30884494), documentos considerados imprescindíveis à análise e eventual inclusão de novos radares no trecho concedido.

24. Finalmente, conforme deliberado na Ata de Reunião – ANTT (SEI nº 37137219), o orçamento foi considerado aceito com ressalvas, sendo o valor total para a execução das obras de implantação dos equipamentos de fiscalização eletrônica, sinalização e elementos de proteção e segurança (EPS), incluindo 5 (cinco) anos de conservação e manutenção da sinalização, de **R\$ 47.249.010,61 (quarenta e sete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, dez reais e sessenta e um centavos)**, com data-base de abril/2025.

VI - CONCLUSÃO:

Conclui-se pelo "ACEITE COM RESSALVAS" do pleito apresentado pela Concessionária EPR Via Mineira S.A referente às obras de inclusão de controladores de velocidade (radares) na Rodovia BR-040/MG, abrangendo os municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Ottoni, Carandaí, Alfredo Vasconcelos, Barbacena, Oliveira Fortes, Santos Dumont e Ewbank da Câmara, classificadas como Extra-PER no âmbito do Contrato de Concessão – Edital nº 004/2023.

A Coordenação de Orçamentos de Rodovias (COROR/GEENG/SUOD), com apoio técnico especializado constatou a adequação das peças orçamentárias e o atendimento integral das pendências. O orçamento foi avaliado sob o princípio da vantajosidade à Administração Pública, adotando-se a versão sem desoneração fiscal.

Dessa forma, o valor total para execução das obras de implantação de equipamentos de fiscalização eletrônica, sinalização e elementos de proteção e segurança (EPS), incluindo 5 (cinco) anos de conservação e manutenção da sinalização, é de **R\$ 47.249.010,61 (quarenta e sete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, dez reais e sessenta e um centavos)**, com data-base abril/2025.

Do ponto de vista da engenharia orçamentária, não há óbices técnicos ao prosseguimento do pleito, recomendando-se o encaminhamento às áreas competentes para as análises econômico-financeiras e contratuais subsequentes.

VI.C. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

25. O [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#) discorre o seguinte acerca da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, para alterações por iniciativa do poder concedente, da seguinte forma:

8. Obras e Serviços

8.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

8.1.1 A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER, observando também as seguintes obrigações atinentes à Avaliação da Conformidade sobre requisitos especificados em Normas Técnicas:

[...]

8.1.4 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopo estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

8.1.5 A Concessionária declara e garante ao Poder Concedente que a qualidade dos projetos, da execução e da manutenção das obras e dos serviços objeto da Concessão é, e será, durante a vigência da Concessão, suficiente e adequada ao cumprimento do Contrato e do PER, responsabilizando-se integralmente por qualquer desconformidade com os Parâmetros de Desempenho, com os Parâmetros Técnicos, com o Escopo e especificações técnicas mínimas estabelecidas.

[...]

8.1.10 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses do Estoque de Melhorias, das Obras de Manutenção de Nível de Serviço e de adequação ou complementação de Obras Supervenientes, serão realizadas exclusivamente por meio de Revisão Quinquenal.

(i) Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os investimentos e custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal.

(ii) A exclusão de obras e serviços ensejará a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Desconto de Reequilíbrio.

(iii) Para a aplicação de Desconto de Reequilíbrio ou Acréscimo de Reequilíbrio referente a obras e serviços que não tenham percentuais previstos no Anexo 5, a ANTT poderá definir novos percentuais com base em regulamentação específica.

8.1.11 Eventuais inclusões, exclusões e alterações de obras ou serviços que ensejem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da aplicação do Fluxo de Caixa Marginal devem ser objeto de ajustes específicos a serem formalizados mediante termo aditivo.

(i) Além das previsões deste Contrato, eventuais inclusões, exclusões e alterações de obras e serviços deverão observar condições e critérios estabelecidos em regulamentação da ANTT.

[...]

8.3 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais

8.3.1 As Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário descritos no PER deverão estar concluídas e em operação no prazo e nas condições estabelecidas no PER, observados o Escopo, os Parâmetros Técnicos e os Parâmetros de Desempenho previstos.

[...]

8.3.3 A ANTT poderá aprovar, caso a caso, a alteração do tipo de obra de melhoria prevista no PER e/ou seu deslocamento, desde que seja mantida a sua funcionalidade, que não seja aplicada uma solução inferior, e que a nova solução e localização não apresentem maior impacto socioambiental.

(i) Caso a alteração prevista resulte em atraso no prazo de apresentação ou em reapresentação do anteprojeto, ou reflita de qualquer forma na obtenção e encargos das licenças ou autorizações ambientais

necessárias, a Concessionária não fará jus a qualquer prazo adicional para entrega das obras, tampouco à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

22 Alocação de Riscos

22.1 Com exceção dos riscos expressamente alocados ao Poder Concedente nos termos da subcláusula 21.2 e em outras disposições contratuais, a Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos:

[...]

22.1.9 investimentos e custos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto da Concessão, exceto nos casos previstos na subcláusula 22.2;

[...]

22.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:

[...]

22.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afetem o equilíbrio econômico-financeiro;

[...]

22.2.15 fato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto econômico-financeiro no Contrato; (Grifo nosso)

26. Do exposto, observa-se que o Contrato de Concessão estabelece, de forma clara, os mecanismos e instrumentos aplicáveis à inclusão, exclusão ou alteração de obras e serviços previstos no Plano de Exploração da Rodovia - PER. A Cláusula 8.1.10 define, como regra geral, que tais modificações devem ser promovidas exclusivamente no âmbito das Revisões Quinquenais, excetuadas três hipóteses específicas: Estoque de Melhorias, Obras de Manutenção de Nível de Serviço e adequações ou complementações decorrentes de Obras Supervenientes.

27. Adicionalmente, o Contrato prevê que, além das disposições contratuais, quaisquer alterações no escopo de obras e serviços deverão observar as condições e os critérios estabelecidos na regulamentação vigente da ANTT.

VI.D. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

28. Atualmente, temos a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#) (RCR 1), que trata de alterações contratuais, bem como da possibilidade de realização de termo aditivo para a inclusão de valores de reequilíbrio, a saber:

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

§ 1º A proposta de termo aditivo deverá tramitar em processo próprio devidamente motivado pelas razões que ensejaram a sua propositura.

§ 2º O termo aditivo será celebrado com base em valores definitivos, admitida a utilização de valores provisórios nas seguintes hipóteses:

I - reequilíbrio parcial de natureza cautelar ou baseado em evidência;

II - inclusão de obrigações de caráter continuado cujos valores dependam de fatores variáveis não controlados pela concessionária, nos termos da segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias;

III - situações emergenciais que demandem intervenção imediata para preservação da segurança viária ou continuidade do serviço, desde que tecnicamente demonstrada a urgência;

IV - quando, tendo sido aceito, com ou sem ressalvas, o projeto executivo, a definição final do orçamento envolver elementos de maior complexidade que não prejudiquem o início da execução, desde que seja possível estabelecer estimativa com razoável grau de segurança.

§ 3º O termo aditivo com valores provisórios deverá dispor, expressamente, sobre:

I - a metodologia utilizada para estimativa, que poderá se basear em análise simplificada, paramétrica, comparativa ou de sensibilidade, validada pela Superintendência competente;

II - os parâmetros de referência adotados;

III - o prazo e forma de apresentação dos valores definitivos;

IV - a forma de reequilíbrio econômico-financeiro, que deverá ser parcial, sendo ajustado quando da aprovação dos valores definitivos;

V - as consequências do descumprimento dos prazos estabelecidos; e

VI - a forma de compensação de eventuais diferenças.

§ 4º A utilização de valores não dispensa a posterior aprovação dos valores definitivos, com a celebração de termo aditivo retificador.

§ 5º A área técnica manterá registro específico dos termos aditivos celebrados com valores estimados, incluindo análise comparativa entre as estimativas e os valores definitivos, para aprimoramento contínuo da metodologia.

§ 6º A Procuradoria Federal junto à ANTT estabelecerá modelos padronizados de minutas de termos aditivos.

Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses:

I - necessidade de intervenção para ampliação, preservação ou restabelecimento da segurança viária;

II - obra ou serviço emergencial para mitigação de risco iminente ou remediação de dano ao sistema rodoviário;

III - adequação do sistema rodoviário decorrente de obras supervenientes do Poder Concedente;

IV - implantação de sistemas ou tecnologias essenciais à supervisão, gestão ou fiscalização do contrato;

V - alterações contratuais sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

VI - reprogramação de obrigações contratuais vencidas ou vincendas cuja execução no prazo originalmente previsto tenha sido impossibilitada ou significativamente prejudicada por:

a) fatos não imputáveis à concessionária;

b) materialização de riscos não assumidos pela concessionária no contrato de concessão; ou

c) interferências de terceiros que impactem o cronograma de execução.

VII - outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas, em que a postergação da alteração contratual para o momento da revisão quinquenal possa causar prejuízo ao interesse público.

§ 1º A urgência deverá ser tecnicamente demonstrada, com indicação objetiva dos riscos ou danos que se pretende evitar ou remediar.

§ 2º As alterações que não se enquadrem nas hipóteses do caput serão processadas por ocasião da revisão quinquenal do contrato. **(grifo nosso)**

29. Ainda, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) (RCR 2), que dispõe sobre a REEF da TP para execução de obras e serviços não previstos inicialmente no Contrato de Concessão, conforme transcrito a seguir:

Art. 40. Para inclusão ou alteração das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional ou projeto executivo acompanhado de orçamento.

§ 1º Os custos relacionados à contratação de estudos, projetos executivos e orçamentos relativos a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, desde que aceitos pela Superintendência competente, serão objeto de recomposição do equilíbrio por meio de revisão extraordinária:

I - quando solicitada pela ANTT sua apresentação, independentemente da formalização de inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão;

II - quando apresentados espontaneamente pela concessionária, apenas se formalizada a inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão por meio de termo aditivo.

§ 2º Os custos relacionados à contratação de projetos funcionais ou anteprojetos serão exclusivamente atribuídos à concessionária.

§ 3º Os estudos, projetos executivos e orçamentos serão remunerados por percentual sobre o valor da obra ou serviço ou, caso não executado, mediante prestação de contas pela Superintendência competente

Art. 41. Nas propostas de inclusão ou alteração de obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, deverão ser considerados os respectivos custos de manutenção, conservação, operação, monitoração, remoção de interferências, desapropriação, licenciamento, compensações ambientais e seguro de obra, entre outras obrigações indiretas.

[...]

Art. 44. Para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar inicialmente projeto funcional, mediante solicitação da Superintendência competente ou por sua própria iniciativa.

§ 1º A Superintendência competente analisará o projeto funcional, podendo:

I - determinar a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes;

II - Consultar a Comissão Tripartite da rodovia, de forma não vinculante, sobre a adequação do projeto funcional em função de possíveis reflexos decorrentes de execução ou de sua implementação, sob a ótica dos

lindeiros do interesse geral.

III - informar a ausência de interesse na inclusão ou alteração;

IV - autorizar a elaboração de projeto executivo para obra ou serviço com preço de venda de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a preços correntes; e

V - submeter para Diretoria proposta de autorização de realização do projeto executivo ou estudo de viabilidade, cujo preço de venda supere o valor previsto no inciso III.

§ 2º A concessionária disporá do prazo de 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto funcional corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da notificação da ANTT, ou outro prazo indicado pela Superintendência competente.

§ 3º A concessionária disporá do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentar o projeto executivo acompanhado do certificado de inspeção acreditada, ou, se for o caso, estudo de viabilidade, em caso de aceitação ou aceitação com ressalvas do projeto funcional, contado do recebimento da autorização.

Art. 45. A Superintendência competente analisará o projeto executivo acompanhado de orçamento e informará sua aceitação ou determinará, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes.

Parágrafo único. A concessionária disporá do prazo de 30 (trinta) dias para reapresentar o projeto executivo corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da notificação da Superintendência competente, ou outro prazo indicado por esta.

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.

30. Ainda, a [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR 3) relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária, temos que a revisão extraordinária é a via adequada para inclusão de impactos financeiros relacionados à segurança viária aos contratos de concessão, conforme excertos transcritos a seguir:

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

Art. 136. O contrato de concessão e a tarifa de pedágio serão submetidos às revisões ordinária, extraordinária e quinquenal de acordo com o procedimento e as hipóteses de cabimento previstas neste Capítulo. (Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

Parágrafo único. As revisões serão processadas de ofício por iniciativa da Superintendência competente, exceto as extraordinárias que poderão ser mediante apresentação de pleito da concessionária.

Art. 137. A Superintendência competente poderá, justificadamente, reputar prejudicado pedido que não se enquadre nas hipóteses de cabimento de cada modalidade de revisão, sem prejuízo de sua reanálise no âmbito da modalidade adequada e em momento oportuno.

Parágrafo único. A Superintendência competente poderá estabelecer formulário padrão para apresentação de requerimentos ou estabelecer outras formas de padronização de processamento.

Art. 138. Se a revisão for motivada por necessidade de alteração do contrato de concessão ou dela resultar esta necessidade, a celebração de termo aditivo será realizada na forma da primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias.

[...]

Art. 150. A revisão extraordinária tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de

concessão e será processada de ofício, pela Superintendência competente.

§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

I - em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração; e
II - o impacto econômico-financeiro do evento ou do conjunto de eventos de desequilíbrio extraordinários ocorridos dentro de período de 12 (doze) meses ultrapassar os seguintes valores, em relação à receita bruta anual do exercício financeiro anterior ao requerimento:

a) 7% (sete por cento), caso a receita bruta anual do exercício financeiro anterior seja até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);

b) 5% (cinco por cento) ou R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), o que for maior, caso a receita bruta anual do exercício financeiro anterior seja entre R\$ 300.000.000,01 (trezentos milhões de reais e um centavo) e R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);

c) 3% (três por cento) ou R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), o que for maior, caso a receita bruta anual do exercício financeiro anterior seja acima de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);

§ 2º O requisito previsto no inciso II do § 1º não se aplica para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão. **(Grifo nosso)**

31. Ainda, a [Portaria SUROD nº 88, de 16 de Julho de 2025](#) que estabelece o Procedimento Operacional Padrão, no âmbito da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, para instauração, análise e processamento das revisões extraordinárias das tarifas de pedágio dos contratos de concessão de rodovias federais, esclarece sobre a necessidade de Termo Aditivo também para questões de alteração contratual que ensejam Reequilíbrio Econômico-Financeiro e Revisão Extraordinária da TP, a saber:

Art. 18. Nos termos da [Resolução ANTT nº 5.950, de 20 de julho de 2021](#) e da [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#) os seguintes investimentos, objeto de Termos Aditivos - TAS prévios, poderão ser processados pela GEGIR por meio de revisão extraordinária tarifária:

I - obra ou serviço emergencial;

II - obra de segurança viária;

III - obra de manutenção do nível de serviço (gatilho de tráfego);

IV - obra de resiliência climática;

V - obra de atendimento a política pública;

VI - equipamento, sistema ou tecnologia operacional;

VII - reprogramações de obra;

VIII - outras obras elencadas nos normativos da ANTT.

§ 1º Poderão ser, por meio de revisão extraordinária tarifária, a inclusão de nova obrigação contratual excepcional, por termo aditivo, e a recomposição de acréscimo de custo, a critério da SUROD.

§ 2º Conforme o caso, obras emergenciais poderão ser por meio de revisão extraordinária tarifária, mesmo sem a celebração de termo aditivo contratual, para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º Os efeitos financeiros da revisão extraordinária aprovada pela DICOL deverão ser processados pela SUROD na revisão ordinária tarifária subsequente.

32. Diante do exposto, é possível verificar que a legislação aplicável prevê a possibilidade de ajustes contratuais relativos a obras e serviços nas concessões rodoviárias, inclusive fora das Revisões Quinquenais, desde que observados os requisitos e procedimentos estabelecidos pelas normas da ANTT.

33. A Resolução ANTT nº 5.950/2021, que institui o Regulamento das Concessões Rodoviárias (RCR), estabelece, em seu art. 27, que o contrato de concessão pode ser alterado unilateralmente pela ANTT ou mediante acordo entre as partes. O art. 27-E, elenca hipóteses específicas que autorizam a celebração de termos aditivos a qualquer tempo, incluindo intervenções voltadas à segurança viária, reprogramações motivadas por fatores externos à concessionária, obras supervenientes, entre outras situações devidamente justificadas.

34. Complementarmente, a Resolução ANTT nº 6.000/2022 (RCR2) disciplina o procedimento técnico aplicável à inclusão ou modificação de obras nos contratos, a partir da apresentação de projeto funcional e, em seguida, do projeto executivo. Essa norma define prazos, etapas de análise, possibilidade de ajustes e reapresentações, culminando, quando cabível, na formalização das alterações mediante termo aditivo.

VI.E. MÉRITO

35. A instalação de novos controladores de velocidade em trechos críticos do sistema rodoviário configura medida estratégica voltada à redução de acidentes, à proteção da vida e à promoção de uma mobilidade mais segura e eficiente para os usuários.

36. Com esse objetivo, a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD, por meio do Ofício Circular nº 1146/2025/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 30905263), de 28/03/2025, recomendou às Concessionárias a realização de estudos abrangentes sobre todo o sistema rodoviário sob sua responsabilidade, com vistas à identificação da necessidade de instalação de novos equipamentos de fiscalização de velocidade.

37. Quanto à definição dos locais de instalação, a competência é atribuída ao órgão com circunscrição sobre a via, nos termos do art. 5º da [Resolução CONTRAN nº 798/2020](#), que dispõe:

Art. 5º Cabe ao órgão ou entidade com circunscrição sobre a via determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade.

38. Nesse contexto, a Concessionária apresentou, no "Anexo C – Fichas de Estudo de Radar Assinadas pela Polícia Rodoviária Federal", constante do Anexo I – Volume I (SEI nº 30884494), a documentação da Polícia Rodoviária Federal, que manifestou ciência e concordância com a proposta de instalação de 75 (setenta e cinco) radares nas rodovias federais sob concessão.

39. Sob a ótica contratual e regulatória, a Resolução ANTT nº 5.950/2021, com as alterações promovidas pela Resolução nº 6.063/2025, admite a celebração de termos aditivos a qualquer tempo, desde que devidamente fundamentados. O art. 27-E da norma contempla expressamente, entre as hipóteses permitidas, a execução de intervenções voltadas à segurança viária, bem como outras situações excepcionais de interesse público.

40. Diante do exposto, conclui-se que a inclusão dos controladores de velocidade no escopo contratual, mediante termo aditivo e com previsão de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, está em conformidade com o arcabouço contratual e regulatório aplicável. Trata-se de iniciativa voltada ao aumento dos níveis de segurança na rodovia, à mitigação de acidentes e à preservação de vidas, o que justifica sua admissibilidade no âmbito da revisão extraordinária da tarifa.

41. Assim, esta área técnica manifesta-se, do ponto de vista contratual e regulamentar, pela **não objeção à proposta apresentada pela Concessionária, reconhecendo sua viabilidade técnica, contratual e regulatória, bem como sua compatibilidade com o interesse público.**

VI.F. TERMO ADITIVO

42. Sobre o assunto, a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#) trata de alteração contratual via Termo Aditivo, da seguinte forma:

Alteração Contratual

DO TERMO ADITIVO

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

[...]

Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses:

I - necessidade de intervenção para ampliação, preservação ou restabelecimento da segurança viária;

[...]

VII - outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas, em que a postergação da alteração contratual para o momento da revisão quinquenal possa causar prejuízo ao interesse público.

§ 1º A urgência deverá ser tecnicamente demonstrada, com indicação objetiva dos riscos ou danos que se pretende evitar ou remediar.

§ 2º As alterações que não se enquadrem nas hipóteses do caput serão processadas por ocasião da revisão quinquenal do contrato. (Grifo nosso)

43. Já a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#), dispõe que a inclusão de serviço no Contrato de Concessão deve ser realizada via Termo Aditivo, conforme excerto a seguir:

Art. 40. Para inclusão ou alteração das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional ou projeto executivo acompanhado de orçamento.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.

§ 1º Os custos relacionados à contratação de estudos, projetos executivos e orçamentos relativos a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, desde que aceitos pela Superintendência competente, serão objeto de recomposição do equilíbrio por meio de revisão extraordinária:

I - quando solicitada pela ANTT sua apresentação, independentemente da formalização de inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão;

II - quando apresentados espontaneamente pela concessionária, apenas se formalizada a inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão por meio de termo aditivo.

§ 2º Os custos relacionados à contratação de projetos funcionais ou anteprojetos serão exclusivamente atribuídos à concessionária.

§ 3º Os estudos, projetos executivos e orçamentos serão remunerados por percentual sobre o valor da obra ou serviço ou, caso não executado, mediante prestação de contas pela Superintendência competente.

[...]

Art. 44. Para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar inicialmente projeto funcional, mediante solicitação da Superintendência competente ou por sua própria iniciativa.

§ 1º A Superintendência competente analisará o projeto funcional, podendo:

I - determinar a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes;

II - Consultar a Comissão Tripartite da rodovia, de forma não vinculante, sobre a adequação do projeto funcional em função de possíveis reflexos decorrentes de execução ou de sua implementação, sob a ótica dos lindeiros do interesse geral.

III - informar a ausência de interesse na inclusão ou alteração;

IV - autorizar a elaboração de projeto executivo para obra ou serviço com preço de venda de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a preços correntes; e

V - submeter para Diretoria proposta de autorização de realização do projeto executivo ou estudo de viabilidade, cujo preço de venda supere o valor previsto no inciso III.

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias. **(Grifo nosso)**

44. Portanto, é necessário celebrar um Termo Aditivo ao contrato para incluir as novas obrigações no PER, relativas à inclusão de Controladores de velocidade no Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023.

VI.G. VALOR

45. A Concessionária apresentou versões com e sem desoneração dos orçamentos de implantação e conservação dos equipamentos, dos valores apresentados, a GEENG concluiu pelo aceite do valor total sem desoneração de R\$ 47.249.226,55, deduzido uma glosa de R\$ 215,94.

A Concessionária apresentou versões com e sem desoneração dos orçamentos de implantação e conservação. Por representar condição mais vantajosa à Administração Pública, a conferência técnica considerou a versão sem desoneração, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Quadro 1: Indicação dos valores protocolados pela Concessionária (Implantação + 5 anos de conservação).

ANÁLISE	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	DATA BASE	METODOLOGIA	DOCUMENTOS SEI
1ª	R\$ 47.784.483,37	R\$ 50.278.276,25	outubro/2024	SICRO - SINAPI	Volume 4 - Orçamento Desonerado (SEI nº 30885195), Volume 4 - Orçamento Onerado (SEI nº 30885205) e Pasta zipada (SEI nº 30885240)
2ª	R\$ 46.991.375,06	R\$ 47.001.545,53	janeiro/2025	SICRO - SINAPI	Volume 4 - Orçamento com desoneração (SEI nº 33840667), Volume 4 - Orçamento sem desoneração (SEI nº 33840671) e Pasta zipada (SEI nº 33840683)
3ª	R\$ 47.249.226,55	R\$ 47.804.947,76	abril/2025	SICRO - SINAPI	Volume 4 - Orçamento com desoneração (SEI nº 37113124), Volume 4 - Orçamento sem desoneração (SEI nº 37113130) e Pasta zipada (SEI nº 37113134)

46. Assim, o valor total aceito para a execução das obras de implantação dos equipamentos de fiscalização eletrônica, sinalização e elementos de proteção e segurança (EPS), incluindo 5 (cinco) anos de conservação e manutenção da sinalização, foi de **R\$ 47.249.010,61 (quarenta e sete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, dez reais e sessenta e um centavos)**, com data-base de abril/2025.
47. Entretanto, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) indica que os preços globais de obras e serviços aceitos pela ANTT deverão ser convertidos a preços iniciais do contrato e distribuídos ao longo do prazo de concessão, considerando o cronograma físico-financeiro.

Art. 59. Os preços globais de obras e serviços aceitos pela ANTT deverão ser convertidos a preços iniciais do contrato e distribuídos ao longo do prazo de concessão, considerando o cronograma físico-financeiro, caso a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro seja cabível e ocorra pela modalidade tarifária.

§ 1º Para conversão do orçamento a preços iniciais, deverá ser considerado no reajuste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês anterior a proposta de inclusão do investimento submetida a Diretoria, conforme regra de defasagem prevista em contrato de concessão.

48. Portanto, em consonância às disposições acima transcritas, após os valores terem sido auferidos pela área competente desta Agência, foram convertidos a preços iniciais do Contrato de Concessão (Julho/2023), para que o impacto tarifário decorrente da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
49. Para tanto, calculou-se o valor final a preços iniciais no montante de **R\$ 43.709.421,65 (quarenta e três milhões, setecentos e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos)**.

Item	Descrição: Implantação e conservação de radares (controladores de velocidade) na BR-040/MG	Data-base do orçamento: Abril/2025	IRT	(Data-base do contrato) Julho/2023
			(IPCA defasado 2 meses) - Fev 2025	Preço Ajustado
1	Investimento	R\$ 47.249.010,61	1,08098	R\$ 43.709.421,65

VI.H. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

50. Cumpre destacar que mediante o Ofício Circular SEI nº 2551/2025/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 33273285), de 27/10/2023, foram encaminhadas às Concessionárias de Rodovias Federais orientações quanto a

sistemática para inclusão de investimentos relativos aos controladores de velocidade nos contratos, no que tange ao reequilíbrio, foi exarada a seguinte orientação:

6. Ademais, considerando que a inclusão desses novos controladores de velocidade no PER deverão ser objetos de alteração contratual via Termo Aditivo e reequilíbrio econômico-financeiro da tarifa via Revisão Extraordinária, conforme preconiza a [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#) os orçamentos desses equipamentos deverão ser elaborados conforme orientações exaradas nas Resoluções ANTT [nº 3.651/2011](#) e [nº 6.000/2022](#).

51. A [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#), que trata da gestão econômico-financeira dos contratos de concessão, estabelece a forma adequada de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos mesmos, a saber:

Art. 84. Eventual desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de inclusões de obrigações não previstas originalmente nos contratos de concessão será calculado por meio do fluxo de caixa marginal.

Parágrafo único. Cada conjunto de eventos de desequilíbrio ou alterações contratuais considerados em revisão deverão ser inseridos em fluxo de caixa marginal, observado o WACC Regulatório vigente.

[...]

Art. 150. A revisão extraordinária da tarifa de pedágio tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de concessão e será processada de ofício, pela Superintendência competente, ou por provocação da concessionária.

§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

I - houver interesse público relevante para alterações unilaterais ou consensuais do contrato de concessão, inclusive para inclusão, alteração, exclusão ou reprogramação previstos no contrato de concessão, ou emergencialidade em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração; (Grifo nosso)

52. Dessa forma, a inclusão de investimento referente aos controladores de velocidade será reconhecida por meio de uma Revisão Extraordinária do Contrato, sendo que o reequilíbrio econômico-financeiro (efeito) com a inclusão dos valores na tarifa de pedágio será realizado por meio da Revisão Ordinária subsequente.

53. É válido ressaltar que o valor final do reequilíbrio, bem como a forma de distribuição dos valores no **Fluxo de Caixa Marginal - FCM**, devidamente atualizados pelo **Índice de Reajuste Tarifário - IRT**, deverá ser atestado pela **Gerência de Gestão e Fiscalização Econômico-Financeira - GEGEF**, a fim de assegurar a precisão dos cálculos, a conformidade regulatória e a compatibilização com o processo principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

54. Sobre o caso em análise, conclui-se que o presente processo administrativo encontra-se devidamente instruído, contendo documentação robusta e fundamentação clara apresentada pela Concessionária EPR Via Mineira.

55. É importante ressaltar, conforme detalhado nesta Nota Técnica, que a segurança viária é uma prioridade para esta Agência, alinhada à política nacional de transportes. Dessa forma, torna-se evidente que os radares desempenham um papel fundamental na garantia da segurança viária nas rodovias concedidas.

56. Portanto, a inclusão dos custos relacionados à implantação dos radares, por meio de revisão extraordinária, revela-se não apenas uma medida necessária, mas também plenamente compatível com o interesse público e em conformidade com o que foi estabelecido no contrato de concessão e no arcabouço regulatório vigente.

57. No quadro abaixo, apresentamos o resumo dos resultados alcançados na presente análise técnica por esta GEGIR.

Quadro 4 - Quadro Resumo

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/DISPOSITIVO
VI.B.	Manifestação das Áreas Relacionadas	GEFOP e GEENG manifestam-se favoráveis à inclusão.
-	Edital de Concessão e Anexos	Não se aplica.
VI.C.	Contrato de Concessão e Anexos	O contrato prevê a inclusão de obras Extra-PER com a possibilidade de alteração contratual.
VI.D.	Arcabouço Regulatório	Possui enquadramento regulamentar.
-	Cenários Avaliados	Não se aplica.
-	Estoque de Melhorias	Não se aplica.
VI.F.	Termo Aditivo	Sim, para inclusão dos novos valores e obrigações ao contrato.
VI.G.	Valor	Os valores foram aprovados pela GEENG.
VI.H.	Reequilíbrio Econômico e Financeiro	Sim, pois há inclusão de novos investimentos.

VIII. CONCLUSÃO

58. Inicialmente, esta GEGIR reconhece a proposta apresentada pela Concessionária EPR Via Mineira, por meio da Carta EVM-REG-250327-0001 (SEI nº 30884462), por se tratar de manifestação tempestiva e formalizada por representante legalmente constituído.

59. Ressalta-se que a presente análise baseou-se na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, bem como nos demais documentos juntados aos autos.

60. Assim, após análise técnica subsidiada pelos autos que compõem o processo, manifestamo-nos pela não objeção ao pleito e pela viabilidade técnica e contratual da proposta da Concessionária. Entendemos que é conveniente, oportuno e de interesse público a implantação de 75 (setenta e cinco) novos controladores de velocidade, que monitorarão 142 faixas durante 5 (cinco) anos, na BR-040/MG, trecho rodoviário sob a responsabilidade da EPR Via Mineira.

61. O valor total aceito para a execução das obras de implantação dos equipamentos de fiscalização eletrônica, sinalização e elementos de proteção e segurança (EPS), incluindo 5 (cinco) anos de conservação e manutenção da sinalização, foi de **R\$ 47.249.010,61 (quarenta e sete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, dez reais e sessenta e um centavos)**, com data-base de abril/2025.

62. Entretanto, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) indica que os preços globais de obras e serviços aceitos pela ANTT deverão ser convertidos a preços iniciais do contrato e distribuídos ao longo do prazo de concessão, considerando o cronograma físico-financeiro.

63. Para tanto, calculou-se o valor final a preços iniciais no montante de **R\$ 43.709.421,65 (quarenta e três milhões, setecentos e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos)**.

64. Tal inclusão se dará por meio de Termo Aditivo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#), com o correspondente reequilíbrio econômico do investimento, a ser formalizado por meio de Revisão Extraordinária da Tarifa.

IX ENCAMINHAMENTOS

65. Será encaminhado ofício à Concessionária EPR Via Mineira, comunicando o resultado da presente análise e solicitando manifestação acerca da concordância com o teor desta Nota Técnica e do procedimento ora estabelecido.

66. Posteriormente os autos serão encaminhados à apreciação da COGIP para dar seguimento aos trâmites pertinentes à celebração do Termo Aditivo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#).

Atenciosamente,

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Gerente Substituto(a)**, em 11/11/2025, às 19:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **37202919** e o código CRC **539BEDDD**.

Referência: Processo nº 50505.126265/2024-18

SEI nº 37202919

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br